

[별표 2]

연구개발비 산정기준

(단위 : 백만원)

비용	장부 금액	조정 금액	소 계
1. 기술개발 가. 자체기술개발 ①연구개발 또는 문화산업 진흥 등을 위한 기획재정부령으로 정하는 연구소 또는 전담부서(이하 “전담부서등”이라 한다)에서 근무하는 직원으로서 과학기술분야의 연구업무에 종사하는 연구요원 및 이들의 연구업무를 직접적으로 지원하는 자(다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외)의 인건비 ㉠부여받은 주식매수선택권을 모두 행사하는 경우 당해 법인의 총발행주식의 100분의 10을 초과하여 소유하게 되는 자 ㉡당해 법인의 주주로서 「법인세법 시행령」 제43조제7항의 규정에 의한 지배주주 및 당해 법인의 총발행주식의 100분의 10을 초과하여 소유하는 주주 ㉢위 ㉠에 해당하는 자(법인을 포함한다)와 「소득세법 시행령」 제98조제1항 또는 「법인세법 시행령」 제2조제8항에 의한 특수관계인. 이 경우 「법인세법 시행령」 제2조제8항제7호의 규정을 적용함에 있어서 동호에 해당하는 자가 당해 법인의 임원인 경우를 제외한다. ②전담부서등에서 연구용으로 사용하는 견본품·부품·원재료와 시약류구입비(시범제작에 소요되는 외주가공비를 포함한다) 및 소프트웨어(「문화산업진흥 기본법」 제2조제2호에 따른 문화상품 제작을 목적으로 사용하는 경우에 한정한다)·서체·음원·이미지의 대여·구입비 ③전담부서등에서 직접 사용하기 위한 연구·시험용 시설(「조세특례제한법 시행령」 제25조의3제3항제2호가목의 규정에 의한 시설을 말한다. 이하 같다)의 임차 또는 나목①에 규정된 기관의 연구·시험용 시설의 이용에 필요한 비용 나. 위탁 및 공동기술개발 ①다음의 기관에게 기술개발용역을 위탁함에 따른 비용 및 이들 기관과의 공동기술개발을 수행함에 따른 비용 ㉠「고등교육법」에 의한 대학 또는 전문대학 ㉡국·공립연구기관 ㉢정부출연연구기관 ㉣과학기술분야를 연구하는 국내외의 비영리법인(비영리법인에 부설된 연구기관을 포함한다) ㉤국내외 기업의 연구기관(과학기술분야를 연구하는 경우에 한한다) 또는 전담부서 ㉥「산업기술연구조합 육성법」에 의한 산업기술연구조합 ㉦「산업디자인진흥법」에 의한 한국디자인진흥원 ㉧「연구산업진흥법」 제2조제1호가목 또는 나목의 산업을 영위하는 기업 또는 영리목적으로 연구·개발을 독립적으로 수행하거나 위탁받아 수행하고 있는 국외 소재 기업			

비용	장부 금액	조정 금액	소 계
㉔ 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 의한 산학협력단 ㉕ 한국표준산업분류표상 기술시험·검사 및 분석업을 영위하는 기업 ② 「고등교육법」에 의한 대학 또는 전문대학에 소속된 개인(조교수 이상에 한한다)에게 과학기술분야의 연구개발용역을 위탁함에 따른 비용 다. 당해 기업이 그 종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명 보상금으로 지출한 금액 라. 조세특례제한법 시행규칙 제7조제5항에 의한 기술정보비(기술자문비를 포함한다) 또는 도입기술의 소화개발비로서 다음 어느 하나에 해당하는 자료부터 산업기술에 관한 자문을 받고 지급하는 기술자문료 ① 과학기술분야를 연구하는 국·공립연구기관, 정부출연연구 기관, 국내외 비영리법인(부설연구기관을 포함한다)이나 국내외 기업의 연구기관 또는 전담부서에서 연구업무에 직접 종사 하는 연구원 ② 「고등교육법」에 의한 대학(교육대학 및 사범대학을 포함 한다) 또는 전문대학에 근무하는 과학기술분야의 교수(조교수이상인 자에 한한다) ③ 외국에서 「조세특례제한법 시행령」 별표 4의 산업에 해당하는 산업분야에 5년이상 종사하였거나 학사학위 이상의 학력을 가지고 해당 분야에 3년 이상 종사한 외국인 기술자 마. 중소기업이 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 한국생산기술연구원과 「산업기술혁신 촉진법」에 의하여 설립된 전문 생산기술연구소의 기술지도 또는 「중소기업 진흥에 관한 법률」에 의한 기술지도를 받고 지출한 비용 바. 고유상표(공동상표를 포함한다) 및 고유디자인의 개발을 위한 비용 사. 중소기업에 대한 공업 및 상품디자인 개발지도를 위하여 지출한 비용 2. 인력개발 가. 위탁훈련비 ① 국내외의 전문연구기관 또는 대학에의 위탁교육훈련비 ② 「국민 평생 직업능력 개발법」에 의한 직업훈련에서의 위탁훈련비 ③ 「국민 평생 직업능력 개발법」에 의하여 고용노동부장관의 승인을 얻어 위탁훈련하는 경우의 위탁훈련비 ④ 「중소기업진흥에 관한 법률」에 의한 기술연수를 받기 위하여 중소기업이 지출한 비용 ⑤ 기타 자체기술능력향상을 목적으로 한 국내외 위탁훈련비로서 전담부서등에 근무하거나 생산업무에 직접 종사하는 직원의 과학기술분야훈련을 목적으로 지출하는 다음 각호의 비용 ㉔ 국내외기업(국내기업의 경우에는 전담부서를 보유한 기업에 한한다)에의 위탁훈련비 ㉕ 「산업발전법」에 의하여 설립된 한국생산성본부에의 위탁훈련비 나. 「국민 평생 직업능력 개발법」 또는 「고용보험법」에 의한			

비용	장부 금액	조정 금액	소 계
사내직업능력개발훈련 실시 및 직업능력개발훈련 관련사업 실시 에 소요되는 비용으로서 다음 각호의 비용 ①사업주가 단독 또는 다른 사업주와 공동으로 「국민 평생 직업 능력 개발법」 제2조제1호의 규정에 의한 직업능력개발훈련(이하 "직업능력개발훈련"이라 한다)을 실시하는 경우의 실습재료 비(당해기업이 생산 또는 제조하는 물품의 제조원가중 직접 재 료비를 구성하지 아니하는 것에 한한다) ②「국민 평생 직업능력 개발법」 제20조제1항제2호의 규정에 의 한 기술자격검정의 지원을 위한 필요경비 ③「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조의 규정에 의한 직업능 력개발훈련교사의 급여 ④사업주가 단독 또는 다른 사업주와 공동으로 실시하는 직업능력 개발훈련으로서 「국민 평생 직업능력 개발법」 제24조의 규정에 의하여 노동부장관의 인정을 받은 훈련과정의 직업능력개발훈련 을 받는 훈련생에게 지급하는 훈련수당·식비 및 직업훈련용품 비 다. 중소기업에 대한 인력개발 및 기술지도를 위하여 지출하는 비용 으로서 다음 각호의 비용 ①지도요원의 인건비 및 지도관련경비 ②직업능력개발훈련의 훈련교재비 및 실습재료비 ③직업능력개발훈련시설의 임차비용 ④전담부서의 직원 또는 생산직에 종사하는 직원의 국내외 전문 연구기관·기업(국내기업의 경우에는 전담부서를 보유한 기업에 한한다) 또는 대학(이공계에 한한다)에의 과학기술분야에 관한 위탁교육비 및 기술자문료 ⑤내국인이 사용하지 아니하는 자기의 특허권 및 실용신안권을 중소기업(「법인세법」 제52조 및 「소득세법」 제41조의 규정에 의한 특수관계인이 아닌 경우에 한한다)에게 무상으로 이전 하는 경우 그 특허권 및 실용신안권의 장부상 가액 라. 생산성향상을 위한 인력개발비로서 다음 각호의 비용 ①품질관리·생산관리·설비관리·물류관리·소프트웨어관리·데이터 관리·보안관리(이하 이 항에서 "품질 관리등"이라 한다)에 관한 회사내 자체교육비로서 다음 각목의 비용에 준하는 것 ㉠교육훈련용교재비·실험실습비 및 교육용품비 ㉡강사에게 지급하는 강사료 ㉢사내기술대학등에서 직접 사용하기 위한 실험실습용 물품·자재· 장비 또는 시설의 임차비 ㉣사내기술대학등의 교육훈련생에게 교육훈련기간중 지급한 교육 훈련수당 및 식비 ②다음 각목의 기관에 품질관리등에 관한 훈련을 위탁하는 경우의 그 위탁훈련비. 다만, 「국민 평생 직업능력 개발법」에 의한 위탁훈련비와 「산업발전법」에 따라 설립된 한국생산성본부에의 위탁훈련비를 제외한다. ㉤국가전문행정연수원(국제특허연수부에서 훈련받는 경우에 한한다) ㉥「산업표준화법」에 의하여 설립된 한국표준협회			

비용	장부 금액	조정 금액	소 계
㉔ 「산업디자인진흥법」에 의하여 설립된 한국디자인진흥원 ㉕ 품질관리등에 관한 교육훈련을 목적으로 「민법」 제32조의 규정에 의하여 설립된 사단법인 한국능률협회 ㉖ 「상공회의소법」에 의하여 설립된 부산상공회의소의 연수원 마. 「조세특례제한법 시행규칙」이 정하는 사내기술대학(대학원을 포함한다) 및 사내대학의 운영에 필요한 비용으로서 다음 각 호의 비용 ① 교육훈련용교재비·실험실습비 및 교육용품비 ② 강사에게 지급하는 강사료 ③ 사내기술대학등에서 직접 사용하기 위한 실험실습용 물품·자재· 장비 또는 시설의 임차비 ④ 사내기술대학등의 교육훈련생에게 교육훈련기간중 지급한 교육 훈련수당 및 식비			